TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Seconda Sezione Civile

(*Provvedimento ex art. 83, comma 7 lett. h) D.L. n.18/2020, convertito in legge n.27/2020*)

IL GIUDICE

- ***Il giorno 23 febbraio 2021 alle ore 9,30***
- visto l'art. 83, comma 7 lett. h) del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27;
- visti, altresì, il decreto del Presidente del Tribunale e il decreto del Presidente di Sezione emessi in data 20 aprile 2020;
- visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
- viste le note depositate dalle parti;

visto l'*art.281 sexies c.p.c.*, pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Eugenio Gatta, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di primo grado iscritto al n. 68392 del R.G.A.C.C. dell'anno 2018, posto in deliberazione ex art. 281 sexies c.p.c, all'udienza del 23.02.2021 e vertente

tra

Parte_1, in persona dell'Amministratore *pro tempore*, *Pt_2* *Parte_3* rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Giulio Mancini e dall'Avv. Maria Berti con studio in *Pt_1* Via di Santa Costanza n. 46 ed ivi elettivamente domiciliato in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

- attore

contro

CP_1, in persona della Sindaca in carica *pro tempore*, Avvocato *CP_2* elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina in *Pt_1* via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Di Grezia in virtù di procura generale alle liti in atti;

Controparte_3, subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del *Controparte_4*, tra cui *[…]* *Controparte_5* con sede legale in *Pt_1* via G. Grezar 14, in persona del Dott. *CP_6*, *Controparte_7* Lazio, in virtù di procura per atti notaio *Per_1* *[…]* di *Pt_1* del 3 dicembre 2018, rep. 44152, racc. 25238 - rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Crescimbeni - ed elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Mauro Buonincontri in *Pt_1* Via G. Gianfranceschi n. 46, come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta

- convenuti -

OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento.

CONCLUSIONI. Come da note scritte.

PREMESSO IN FATTO CHE:

Con atto di citazione ritualmente notificato il *Parte_1* in epigrafe conveniva *CP_1* e l' *Controparte_8* al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di pagamento n. 097 2018 90726756 75 /000 notificato il 10.10.2018, con particolare riferimento all'importo di euro 12.719,86 in esso recato, dipendente da:

- "*cartella n. 09720040039056140000 notificata il 17/09/2004*" con

"*Ente creditore*" *CP_1* (numero ruolo 2003/19760) per euro

4.436,31;

- "*cartella n. 09720040287261012000 notificata il 6/10/2004*" con

"Ente creditore" CP_1 (numero ruolo 2004/14511) per euro

4.392,19;

- *"cartella n. 09720080298941433000 notificata il 18/02/2009"*

con "Ente creditore" CP_1 *(numero ruolo*

2008/16140) per euro 3.891,36;

afferenti il preteso canone occupazione permanente spazi aree pubbliche, rispettivamente per gli anni di riferimento 1999, 2000 e 2004, comprensivo delle voci di canone, sanzioni pecuniarie, interessi, ulteriori interessi per iscrizione a ruolo e spese notifica e relative a griglie e intercapedini ubicate lungo il perimetro del Parte_1 attore.

L'attore deduceva preliminarmente che le somme in questione non risultavano dovute, per avere il Tribunale di Roma con sentenze non appellate e pertanto passate in giudicato, in tal senso deciso. In particolare la cartella n. 09720080298941433000 notificata il 18/02/2009 con "Ente creditore" CP_1 e con oggetto il canone Cosap relativo all'anno 2004 è stata annullata con sentenza 12648/2012 del Tribunale di Roma a conclusione del giudizio rg 25669/2009 (cfr allegati). Le somme recate dalle altre due cartelle in questa sede azionate – ovvero la "cartella n. 09720040039056140000 notificata il 17/09/2004" e la "cartella n. 09720040287261012000 notificata il 6/10/2004 – sono state dichiarate non dovute dal Tribunale di Roma sezione II Civile con sentenza n. 1677//2010 a conclusione del giudizio rg 25672/2010. Tali cartelle si riferiscono infatti come detto al canone Org_1 per gli anni 1999 e 2000. Con la sentenza in questione il Tribunale - nel decidere sull'opposizione spiegata dal condominio odierno attore avverso i conseguenti atti di intimazione di pagamento 097 2009 9017501469/000 e 097 2009 9024900027/000, derivanti appunto dalle citate cartelle ed inerenti le ricordate annualità Org_1 (1999 e 2000) – annullava gli atti di intimazione de quibus, per inesistenza della "*pretesa del* CP_9 *convenuto*" .

In subordine rilevava l'intervenuta estinzione - per decorso del termine prescrizionale – in assenza di atti interruttivi - di qualunque diritto, pretesa od azione relativi ai canoni per occupazione suolo pubblico anni 1999, 2000 e 2004 e relativi accessori essendo trascorso il termine quinquennale di cui all'art. 2948 cc.

Eccepiva, inoltre, l'assenza di qualunque diritto di CP_1 verso il Parte_1 istante a titolo di canone occupazione suolo pubblico atteso che il credito vantato dall'Amministrazione per occupazione suolo pubblico non ha natura impositiva,

non costituendo un'entrata tributaria bensì il corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva) conseguendone che ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 46/99, la riscossione di tali entrate mediante iscrizione a ruolo è consentita solo qualora il credito risulti da un titolo avente efficacia esecutiva che nel caso in esame, non risulta sussistente, né essendovi prova che l'Amministrazione abbia conseguito uno specifico titolo per agire esecutivamente nei confronti dell'opponente

Precisava inoltre, nel merito, l'inesistenza accertata dal Tribunale di Roma con sentenza passata in giudicato n.1677/2010 - del 25.1.2010 (giudicato esterno) di intercapedini o griglie attribuibili al *Parte_1* opponente dalle quali deriverebbe occupazione suolo pubblico.

Concludeva chiedendo: *"piaccia all'Ill.mo Tribunale adito - ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta - in accoglimento dei suesposti motivi di opposizione, in via principale dichiarare non dovute le somme recate dall'avviso di pagamento n. 09720189013820225000 notificato il 19.4.2018, - ovvero annullare, ovvero dichiarare di nessun effetto lo stesso in parte qua - con particolare riferimento all'importo di euro 12.719,86 in esso recato, dipendente da: - "cartella n. 09720040039056140000 notificata il 17/09/2004" con "Ente creditore" CP_1 (numero ruolo 2003/19760) per euro 4.436,31; - "cartella n. 09720040287261012000 notificata il 6/10/2004" con "Ente creditore" CP_1 (numero ruolo 2004/14511) per euro 4.392,19; - "cartella n. 09720080298941433000 notificata il 18/02/2009" con "Ente creditore" CP_1 (numero ruolo 2008/16140) per euro 3.891,36; relativo al canone occupazione permanente spazi aree pubbliche per gli anni di riferimento 1999, 2000 e 2004, per i motivi esposti sub A) nella precedente narrativa (esistenza di sentenza passata in giudicato che ha dichiarato non dovute le somme di cui alla medesima azionata cartella di pagamento); in via subordinata, dichiarare non dovute le somme recate dall'avviso di pagamento n. 09720189013820225000 notificato il 19.4.2018, - ovvero annullare, ovvero dichiarare di nessun effetto lo stesso in parte qua - con particolare riferimento all'importo di euro 12.719,86 in esso recato, dipendente……, per i motivi esposti sub B) nella precedente narrativa (prescrizione degli avversi pretesi diritti ed azioni); in via di ulteriore subordine, dichiarare non dovute le somme recate dall'avviso di pagamento n. 09720189013820225000 notificato il 19.4.2018, - ovvero annullare, ovvero dichiarare di nessun effetto lo stesso in parte qua - con particolare riferimento all'importo di euro 12.719,86 in esso recato, dipendente ……. per i motivi esposti sub C) nella precedente narrativa (assenza di qualunque diritto di […] CP_1 verso il condominio attore a titolo di canone occupazione suolo pubblico); in via di ulteriore subordine, dichiarare non dovute le somme recate dall'avviso di pagamento n. 09720189013820225000 notificato il 19.4.2018, - ovvero annullare, ovvero dichiarare di nessun effetto lo stesso in parte qua - con particolare riferimento all'importo di euro 12.719,86 in esso recato, dipendente dalla …….*

per i motivi esposti sub D) nella precedente narrativa (comunque per inesistenza accertata dal Tribunale di Roma con sentenza passata in giudicato di intercapedini o griglie attribuibili al Parte_1 opponente dalle quali deriverebbe occupazione suolo pubblico). In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio".

CP_1 si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva di CP_1 in ordine all'intimazione di pagamento impugnata e alle sottese cartelle di pagamento; l'inammissibilità dell'atto di citazione per avvenuta notificazione degli atti sottesi all'intimazione di pagamento, non essendo consentito eccepire la paventata prescrizione dei canoni in questione che doveva essere sollevata nei termini per impugnare la cartella di pagamento non risultando essere stati contestati i sottesi avvisi di accertamento.

Contestava, inoltre la fondatezza di ogni motivo dell'opposizione, così concludendo: *"Voglia l'ILL.MO Tribunale civile di Roma adito: In via preliminare dichiarare: - la carenza di legittimazione passiva di CP_1 per le motivazioni suesposte; - inammissibile l'atto di citazione proposto dal Parte_1 per le motivazione di cui al punto 1); Nel merito: - rigettare tutte le domande proposte nei confronti di […] CP_1 , in quanto inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto, oltreché non provate e, per l'effetto, dichiarare legittima la pretesa creditoria di CP_1 oggetto del presente giudizio; - in caso di accoglimento, condannare l' […] Controparte_10 , in quanto unica responsabile delle attività esecutive oggetto di impugnativa. Con conseguente condanna alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio. ".*

L' Controparte_10 (già Controparte_5 quale Agente della riscossione per la Provincia di Pt_1 si costituiva eccependo la propria totale assenza di responsabilità e di legittimazione passiva atteso che per le contestazioni afferenti l'iscrizione a ruolo ed il merito della pretesa, nessuna responsabilità può essere ascritta all' CP_3 , che è chiamata a rispondere dei soli vizi propri degli atti che adotta.

Al riguardo precisava che, al momento della ricezione del ruolo, lo stesso esso è già esecutivo, a seguito dell'apposizione della firma elettronica del titolare dell'ufficio che lo ha formato, con la conseguenza che è impedita all'Cont ogni valutazione sulla debenza o meno del credito e sulla corretta formazione del ruolo, profilo rispetto al quale rimane esclusivo responsabile l'ente creditore che lo ha formato.

Deduceva altresì in ordine all'eccezione di intervenuto accertamento negativo del credito di cui alle cartelle di pagamento relative al COSAP 1999 e 2000, nonché in ordine all'intervenuto annullamento della cartella relativa al COSAP 2004, che dall'esame dell'estratto di ruolo (all.to 5),– alcun provvedimento di sgravio o di sospensione risultava trasmesso da parte dell'Ente impositore.

Formulava, pertanto le seguenti conclusioni: *"Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - Nel merito, accertata e dichiarata la regolare notificazione sia delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione opposta, sia dell'intimazione stessa, nonché la correttezza dell'operato dell'Agente della riscossione, decidere il ricorso avversario secondo giustizia, in ogni caso con totale esonero dello stesso* Cont *dal pagamento delle spese di lite, anche in via solidale con l'Ente impositore, anche in ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria, per tutte le ragioni meglio espresse in narrativa".*

All'udienza in epigrafe la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c, sulle conclusioni riportate.

Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art, 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.

OSSERVA IN DIRITTO

La domanda è fondata e merita accoglimento

Si rileva, preliminarmente, che con l'intimazione opposta, il CP_9 ha chiesto il pagamento di un canone annuo che assume essere dovuto dal condominio per l'occupazione permanente di suolo comunale e che si è concretizzato con la realizzazione di griglie, intercapedini.

Giova rammentare che a tale richiesta di pagamento del CP_9 è sotteso, come referente normativo, l'art. 63 D.lgs n.446/97 e gli artt. 21 e 24 della deliberazione comunale n.27/2000 che, in particolare, consente alle province ed ai comuni di prevedere con regolamento adottato a norma del precedente articolo 52 "che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, *sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa*. …….. il regolamento è informato ai seguenti criteri: a) *previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione……."* inoltre *" .. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.."* di guisa che l'uso pubblico rilevante ai fini dell'esigibilità del c.o.s.a.p. è solo quello esercitato in forza di *"servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.." e di cui peraltro l'Amministrazione comunale non ha fornito alcuna prova di siffatta costituzione.*

A tale previsione il *CP_9* si è da ultimo conformato avendo previsto all'art.1 della Deliberazione n.27/2002 il rilascio dell'atto concessorio per ogni forma di occupazione degli spazi comunali.

E', quindi, da evidenziare che, nel caso concreto, non risulta essere stata rilasciata alcuna concessione in relazione all'occupazione in esame, conseguendone che il *CP_9* non può pretendere somme a titolo di canone di concessione.

Inoltre, a norma dell'art. 21 del D.Lgs. n. 46 del 1999, l'iscrizione a ruolo del credito vantato dal *Parte_4* avente causa in un rapporto di diritto privato, presuppone la formazione di un idoneo "titolo avente efficacia esecutiva", che nel caso in esame non risulta essere stato formato dall'amministrazione né adottato ai sensi dell'art. 2 del r.d. 14 aprile 1910 n. 634, né ottenuto in via giudiziale, atteso che, come già riportato in epigrafe, la cartella n. 09720080298941433000 notificata il 18/02/2009 con "Ente creditore" *[…] CP_1* e con oggetto il canone *Org_1* relativo all'anno 2004 è stata annullata con sentenza 12648/2012 del Tribunale di Roma a conclusione del giudizio rg 25669/2009 (cfr allegati). Le somme recate dalle altre due cartelle in questa sede azionate – ovvero la "cartella n. 09720040039056140000 notificata il 17/09/2004" e la "cartella n. 09720040287261012000 notificata il 6/10/2004 – sono state dichiarate non dovute dal Tribunale di Roma sezione II Civile con sentenza n. 1677//2010 a conclusione del giudizio rg 25672/2010.

Pertanto, non sussisteva alcun potere da parte dell'ente impositore convenuto di procedere alla riscossione del credito mediante l'inoltro al *Parte_1* in epigrafe dell'intimazione di pagamento opposta.

Ogni ulteriore eccezione o deduzione deve ritenersi assorbita.

Le spese di lite che seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, sono poste solo a carico di *CP_1*, essendo *Controparte_12* estranea alle vicende di formazione del titolo.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede,:

a)- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di pagamento n. 097 2018 90726756 75 /000 notificato il 10.10.2018, dell'importo di euro 12.719,86 in esso recato riguardante il presunto omesso pagamento a favore di *CP_1* della "*cartella n. 09720040039056140000 notificata il 17/09/2004" con "Ente creditore" CP_1 (numero ruolo 2003/19760) per euro 4.436,31; - "cartella n. 09720040287261012000 notificata il 6/10/2004" con "Ente creditore" CP_1 (numero ruolo 2004/14511) per euro 4.392,19; - "cartella n. 09720080298941433000 notificata il 18/02/2009" con*

“Ente creditore” CP_1 *(numero ruolo 2008/16140) per euro 3.891,36; relativo al canone occupazione permanente spazi aree pubbliche per gli anni di riferimento 1999, 2000 e 2004* afferente griglie e intercapedini;

b)- condanna l’Amministrazione comunale al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.600,00 per compensi nonché accessori di legge, oltre spese vive contributo unificato, bollo e notifica;

c) compensa le spese con l’ Controparte_10 .

Roma, 23.02.2021

IL GIUDICE

(Eugenio Gatta)

depositata telematicamente alle ore 14,50 come risultante da consolle;